

1505995-34.2021.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Caio Ventosa Chaves
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/01/2022
... contrário sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo -
Recurso defensivo - Absolvição - Não acolhimento - Materialidade e autoria
demonstradas - Vítimas firmes e seguras em ratificar os termos da denúncia e em
reconhecer o recorrente - Negativa apresentada pelo apelante desvinculada do
conjunto probatório - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
4ª Vara Criminal
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-653
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505995-34.2021.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505995-34.2021.8.26.0114
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS MATHEUS PEREIRA e outros

Vistos.

Lucas Matheus Pereira, Cesar Henrique dos Santos Silva e Gabriel Xavier Rezende foram denunciados como incurso no artigo 157, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, pois, no dia 15 de Novembro de 2020, por volta de 22h:00min, "ao lado da Leroy Merlin, Gramado", nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de Marcos Cezar Barbosa e Ana Caroline Silva Souza, teriam subtraído o veículo Audi, modelo Q3, placas CRL0E85, dois telefones celulares, diversos óculos, um relógio de pulso, um par de alianças, um cordão de ouro, além de cartões bancários e roupas que as vítimas haviam acabado de adquirir em um shopping próximo.

Segundo a denúncia, ao deixarem o centro de compra e se aproximaram da empresa anteriormente referida, o carro em que estavam teve a trajetória interceptada por um automóvel Fiat, modelo Argo, de cor escura, que trafegava à sua frente em baixa velocidade e, inesperadamente, parou, oportunidade em que deles desembarcaram Lucas e César, que as abordaram. Lucas, empunhando arma de fogo, obrigou o casal a passar

para o banco traseiro, enquanto César passou a dirigir o veículo, rumando em direção à cidade de Valinhos, sendo seguido pelo carro do qual haviam saído, que era conduzido por Gabriel. No trajeto, César e Lucas ofenderam, ameaçaram e exigiram que as vítimas lhes entregassem seus cartões bancários e informassem as respectivas senhas, até que em determinado momento o ofendido entrou em luta corporal com Lucas e conseguiu desarmá-lo. Quando isso se deu, César parou o veículo e as vítimas dele desembarcaram, possibilitando assim a fuga dos criminosos.

Ainda consoante à acusação, durante as investigações, a polícia apurou que o Fiat Argo empregado na empreitada fora locado à Márcia Regina de Oliveira Xavier, que é mãe de Gabriel e alegou que ele o utilizou na data em questão sem o seu consentimento.

Recebida a denúncia, seguiu-se à audiência de instrução, na qual foi ouvido o ofendido, seis testemunhas e interrogados os réus Gabriel e Lucas, posto que César tomou rumo incerto e se faz representar no processo por meio de advogados constituídos.

Por meio de memoriais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos termos da peça acusatória. A Defensoria Pública, em suma, aduziu que a prova produzida é insuficiente para o acolhimento de tal pretensão no tocante a Lucas, motivo pelo qual buscou a absolvição ou, quando não, o afastamento da qualificadora do emprego de arma, posto que não apreendida e submetida a exame pericial, e da restrição da liberdade, porque não se caracterizada; pretendeu ainda o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento inicial de eventual pena. Já os advogados de César, em resumo, referiram que ele não praticou a conduta que lhe é atribuída, até porque quando dos fatos narrados na denúncia encontrava-se trabalhando e os depoimentos colhidos não o incriminaram; assim, pediram a absolvição. O procurador de Gabriel, preliminarmente, requereu a nulidade do processo em face da "fragilidade do reconhecimento" do corrêu. Quanto ao mérito, buscou a absolvição, ao aduzir que ele não cometeu o crime que lhe é atribuído, tendo apenas emprestado o carro de sua mãe a Lucas, sem saber que seria empregado para a prática do roubo.

É o Relatório

Decido

A alegações de cerceamento de defesa desmerecem acolhimento.

O indeferimento das reperguntas impertinentes, irrelevantes, protelatórias ou anteriormente respondidas formuladas pelos ilustres advogados durante a audiência de instrução fundou-se no disposto nos artigos 212 e 400, § 1º do Código de Processo Penal, como destacado na ocasião.

Quanto à objeções aos reconhecimentos, tenho que a questão se confunde com o próprio mérito, junto ao qual elas foram apreciadas e desacolhidas, pelo motivo exposto a seguir.

Em relação ao mérito, também desassiste razão aos esforçados procuradores.

Como era de se esperar, os dois acusados interrogados em juízo, Gabriel e Lucas, negaram o cometimento da infração que lhes é irrogada.

O primeiro referiu que era amigo do segundo, a quem costumava emprestar os veículos de sua genitora, vindo a saber posteriormente, quando preso em flagrante, que ele os utilizava para praticar roubos, nos quais não tinha participação.

Lucas, por seu turno, procurou isentar os demais imputados de qualquer responsabilidade ao apresentar a fantasiosa versão segundo a qual, na data em questão, Gabriel lhe emprestara um Fiat Argo com o qual, juntamente com dois amigos cujos nomes se recusou a fornecer, praticou a ação delitiva descrita pelo Ministério Público.

De se observar, porém, que, não por coincidência, como reconheceu em juízo, Gabriel foi preso em flagrante aos 17 de Dezembro do ano passado pela prática de roubo, como demonstra a certidão acostada a fls.120, prisão esta que ensejou a ação penal na qual disse ter sido condenado a 19 anos de reclusão. Esclareceu ainda que a prisão aconteceu porque emprestou a Lucas o veículo Corsa que então pertencia à sua genitora, e que na aludida data, quando retornava da casa dele, onde o recebeu de volta, acabou sendo preso por crime levado a efeito por Lucas, no qual não teve envolvimento.

Acontece que, curiosamente, as certidões acostadas a fls.116/117, 120 e 124, demonstram que os três acusados são investigados em inquérito policial instaurado para apuração do crime de organização criminosa, que, indubitavelmente, integravam.

Nenhum dos acusados era conhecido do ofendido ou dos três policiais civis que depuseram em audiência, sob o crivo do contraditório.

Apesar disso, os investigadores José Roberto Arantes Filho, Ricardo de Lemos Hachman e Bruno Moraes Ferraris informaram que os réus e outros comparsas vinham praticando inúmeros roubos em alças de acesso a rodovias da região. Alguns deles chegaram a ser presos, quando então, como bem esclareceu Bruno, em minucioso depoimento, apurou-se, por meio de pesquisas em redes sociais, a existência de proximidade entre eles.

Mas foi, segundo aduziu, as fotos obtidas junto ao sistema "Detecta" da região do evento que permitiu a identificação dos acusados.

Ratificou o teor do relatório elaborado pela Guarda Municipal, responsável pelo referido sistema, segundo o qual, na meia hora que antecedeu a abordagem das vítimas, constatou-se a passagem pelo local, por 11 vezes, de um veículo Fiat, modelo Argo, de cor escura, cujas placas permitiram a constatação de que pertencia a uma locadora de veículos, a qual, instada a fazê-lo, informou que naquele dia o automóvel achava-se locado à genitora de Bruno, que ao ser questionada disse que ele o utilizou sem a sua autorização.

Com isso, fica patente o vínculo psicológico que uniu os imputados, na medida em que a justificativa de Gabriel para os alegados empréstimos dos veículos de sua mãe a Lucas caíram no ridículo. Ainda mais se considerado o fato de que o ofendido, durante as investigações, quando a polícia ainda buscava identificar os autores do crime, reconheceu fotograficamente Lucas e César.

Tal reconhecimento, aliado aos indícios já coletados em desfavor dos réus ensejou a decretação da prisão cautelar dos três.

No entanto, a medida só foi cumprida em relação a Lucas e Gabriel, posto que César, sintomaticamente, empreendeu fuga e até hoje encontra-se em lugar incerto.

Com isso, frustrou-se, no tocante a ele, a renovação do ato e a ratificação do reconhecimento pessoal, de sorte que o ofendido, instado a comparecer novamente na Delegacia de Polícia, tornou a reconhecer pessoalmente apenas Lucas.

Aliás, sob o crivo do contraditório confirmou em detalhes a dinâmica dos fatos.

Esclareceu que, juntamente com a esposa, deixou o Shopping Iguatemi e atingiu a

alça de acesso à Rodovia Dom Pedro I, no sentido da cidade de Mogi Mirim, onde um veículo modelo Argo, de cor escura, que trafegava à sua frente repentinamente parou e do seu interior desembarcaram Lucas, empunhando arma de fogo, e César, os quais obrigaram o casal a passar para o banco traseiro, onde se acomodou o próprio Lucas, ao passo que a direção do veículo foi assumida por César, que o colocou em movimento e seguiu o automóvel modelo Argo no rumo da cidade de Valinhos. Contou que no trajeto os réus fizeram inúmeras ameaças de morte, os ofenderam e exigiram a entrega de seus cartões de crédito e das respectivas senhas. Referiu que Lucas mantinha a arma que empunhava encostada nas suas costelas, impondo ao casal intenso e traumático sofrimento, praticas que o que motivaram, de forma irracional, a reagir, oportunidade em que conseguiu desarmá-lo, quando então César estacionou o carro no acostamento e ele e a esposa, desesperados, desembarcaram. Lucas, que também saiu do veículo, quase que imediatamente voltou a nele ingressar, desta feita ocupando o banco do passageiro, ao lado do motorista, repita-se, o correu César, em companhia de quem empreendeu fuga.

A propósito, patética a tentativa das testemunhas arroladas por César de lhe fornecer álibi tendente a amparar a negativa de autoria sustentada por seus defensores.

Com efeito, uma delas, seu próprio genitor, afirmou que na data do crime, embora nem se encontrasse em Campinas, mas em Blumenau, havia encarregado o filho de verificar notas fiscais de sua empresa, no período da noite, depois das 19 horas.

Se suas palavras já teriam que ser recebidas com evidente reserva, custa crer que se o filho realmente estivesse trabalhando no exato momento em que o roubo foi praticado, no interior de um condomínio de empresas, a tese só tenha se lastreado na versão de seu pai e de outras duas pessoas que na citada data, segundo alegaram, também prestavam serviços a ele, embora seus relatos tenham se revelado tão vagos quanto mendazes.

Exercesse mesmo César atividade profissional lícita quando do crime, por óbvio teria como demonstra-la de forma minimamente crível.

Não se apresentou qualquer documentos do alegado vínculo profissional ou mesmo da presença dele no local em que seu defensores alegaram, posto que ele por ter se evadido, nada esclareceu.

Aliás, sua própria fuga, se não pode ser tomada como prova absoluta da participação na empreitada, inquestionavelmente, com os demais indícios e elementos de proava, inclusive o reconhecimento extrajudicial, deixam patente seu envolvimento no crime.

Aliás, não por acaso, as citadas testemunhas, que também não demonstraram o afirmado vínculo ou presença na citada empresa, apesar de extremamente prestativas e de memória prodigiosa, não souberam informar o atual paradeiro de César.

Absolutamente irrelevante o fato de, em juízo, o ofendido ter apontado Gabriel como sendo o criminoso que, em companhia de Lucas, descera do Argo para subjugá-lo.

Em primeiro, lugar porque, como ficou demonstrada de forma cabal, Gabriel é quem dirigia o veículo Argo, locado por sua genitora; em segundo lugar, porque passado mais de um ano, é mais do que natural que tivesse se confundido, até porque não há como negar a semelhança física entre Gabriel e César, como se pode constatar pelas fotografias de ambos encartadas aos autos; em terceiro lugar, porque, pouco tempo após o crime, quando os fatos ainda estavam frescos na sua memória, como consignado, dentre as inúmeros fotografias que lhe foram exibidas na delegacia de polícia, não reconheceu senão Lucas e César como sendo os criminosos que saíram do Argo e o abordaram, indicando o primeiro como sendo quem empunhava arma de fogo e

ficou com o casal no banco traseiro e o segundo como o delinquente que assumiu a direção de seu carro; em quarto lugar, porque o reconhecimento pessoal de César só não aconteceu devido à sua fuga, que frustrou inclusive a citação pessoal, mas não o conhecimento da imputação, pois do contrário não teria constituído os advogados que o representaram na audiência de instrução; em quinto e último lugar, porque o equívoco, longe de comprometer as declarações do ofendido, só evidenciam a naturalidade com que foram prestadas, devendo por isso ser cotejadas com as demais provas e indícios encartados aos autos,. Francamente desfavoráveis aos três réus.

Fosse mesmo inocente como propugnaram seus procuradores, por certo se submeteria ao reconhecimento pessoal, ainda que a distância, posto que a audiência de instrução foi realizada por videoconferência, providência que não tinha como pressuposto o cumprimento do mandado de prisão que ainda se acha em aberto.

Não por acaso, o artigo 565 do Código de Processo Penal dispõe que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido.

Se não o fez é porque tinha plena ciência que seria novamente reconhecido, já que as provas encartadas aos autos não deixam qualquer margem de dúvida de que os imputados praticaram as condutas que lhes são atribuídas, as quais se subsumiram com perfeição ao tipo penal referido na denúncia.

As qualificadoras também se acham comprovadas.

A do concurso de agentes, em face do que acima foi consignado, o que dispensa outras considerações sobre o tema; a da restrição da liberdade porque, como esclareceu o ofendido, ele e a esposa, após terem sido rendidos por dois criminosos foram obrigados a passar para o banco traseiro do carro que ocupavam e nele mantidos com restrição da liberdade, embora esta não fosse necessária ou inerente à subtração que se consumou no exato instante em que, diante das ameaças de morte, as vítimas foram despojadas de seus bens; por último, ficou patente ainda o emprego de arma de fogo, pois do contrário, à evidência, os ofendidos não teriam motivo para se submeter às ordens dos criminosos.

E nem se diga que a majorante só poderia ser reconhecida com a apreensão da arma, pois a jurisprudência já firmou entendimento contrário sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Absolvição - Não acolhimento - Materialidade e autoria demonstradas - Vítimas firmes e seguras em ratificar os termos da denúncia e em reconhecer o recorrente - Negativa apresentada pelo apelante desvinculada do conjunto probatório - Condenação de rigor - Afastamento da qualificadora referente à arma de fogo não apreendida - Impossibilidade - Desnecessidade de apreensão do artefato- Palavra da vítima - Suficiência - Qualificadora mantida - Diminuição do aumento da pena, ante as duas qualificadoras - Desacolhimento - Observância à Súmula 443 do C. STJ - Fundamentação concreta - Concurso formal de delitos corretamente aplicado - Abrandamento do regime de pena - Desprovisionamento - Regime inicial fechado necessário para reprovação do delito praticado - Manutenção - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 15010665520188260536 SP 1501066-55.2018.8.26.0536, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 24/10/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2018)

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação e condeno Lucas Matheus Pereira, Cesar Henrique dos Santos Silva e Gabriel Xavier Rezende, como incurso no artigo 157, II e V, e §2-A, I, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão, além de 16 dias-multa no valor mínimo, cujo cumprimento inicial dar-se-á em regime semiaberto.

Fixei a pena base no piso legal, mas em seguida procedi a elevação de 2/3 em face da qualificadora do emprego de arma, que no caso, por ser mais grave, absorve as demais, tornando-a definitiva.

Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, determino sejam os réus recomendados no estabelecimento em que se encontram.

Além disso, responderão pela taxa judiciária correspondente a 100 UFESPs

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campinas, 10 de Janeiro de de 2022.

Caio Ventosa Chaves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA